

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Corrupção Ativa (art. 333 do CP)

### CORRUPÇÃO ATIVA

Vamos lá.

Veja como o crime de “CORRUPÇÃO ATIVA” está tipificado no Código Penal:

**Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:**

**Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.**

A CORRUPÇÃO **ATIVA** é o crime praticado por **PARTICULAR** que OFERECE ou PROMETE vantagem indevida a funcionário público.

Quanto ao agente do crime (quem comete o crime), a corrupção ativa é classificada como um crime COMUM, ou seja, qualquer pessoa pode praticá-lo. O crime PRÓPRIO é um tipo de crime que só pode ser praticado por determinadas pessoas, ou seja, é um crime PRÓPRIO DE ALGUÉM (*por exemplo, o peculato é um crime próprio de funcionário público*).

Preste ATENÇÃO nos “VERBOS” do crime de **CORRUPÇÃO ATIVA: OFERECER** ou **PROMETER** vantagem indevida a funcionário público.

Isso significa que **PAGAR VANTAGEM INDEVIDA não é crime de corrupção ativa**. Em outras palavras, **não comete o crime** o particular que paga uma vantagem indevida solicitada ou exigida por um funcionário público.

Importante frisar que o crime não é SIMPLEMENTE OFERECER ou PROMETER uma vantagem indevida a funcionário público. Exige-se que o PARTICULAR faça isso para o funcionário público **PRATICAR, OMITIR OU RETARDAR ATO DE OFÍCIO**.

Feita essa abordagem sobre a essência do crime, vamos alguns pontos que podem cair na sua prova.

#### **1ª QUESTÃO. E se o oferecimento da vantagem for dirigido genericamente a todos servidores?**

Não se configura o crime de CORRUPÇÃO ATIVA. Esse foi o entendimento do STF:

**“ A promessa de recompensa, feita urbi et orbi, não dirigida especificamente a determinado agente da Administração Pública, efetivamente não configura, sequer em tese, o delito de corrupção ativa. Não, porém, a promessa feita pessoalmente pelo paciente a policiais, incentivando-os, de forma inequívoca, a se dedicarem na investigação do furto de que foi vítima e na recuperação de seu veículo.” (RT 603/445)**

Assim, se a oferta for generica, dirigida a todos, não haverá crime. Em outras palavras, a oferta *urbi et Orbi* não é crime. *Urbi et Orbi* é nome dado a benção do papa em datas especiais, como Natal, por exemplo. Significa "à cidade de Roma e ao mundo". Então, a oferta de vantagem indevida dirigida a todos (*urbi et orbi*) não configura corrupção ativa, conforme entendimento do STF.

#### **2ª QUESTÃO: Qual a principal diferença entre corrupção passiva e corrupção ativa?**

- CORRUPÇÃO PASSIVA: É UM CRIME PRÓPRIO (PRATICADO) DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
- CORRUPÇÃO ATIVA: É UM CRIME PRATICADO POR PARTICULAR.

**3ª QUESTÃO: Há possibilidade de ocorrer corrupção ativa sem a respectiva corrupção passiva; e corrupção passiva sem corrupção ativa?**

Vamos analisar cada conduta:

a) Caso em que haverá CORRUPÇÃO PASSIVA sem a correspondente corrupção ativa.

- CORRUPÇÃO PASSIVA: O funcionário público **SOLICITA** (pede – a INICIATIVA é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, o particular que “paga” a vantagem SOLICITADA não comete CORRUPÇÃO ATIVA, visto que o particular não OFERECEU ou PROMOTEU vantagem indevida.

b) Casos em que haverá CORRUPÇÃO PASSIVA com a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA

- CORRUPÇÃO PASSIVA: O funcionário público **RECEBE** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, haverá a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA, ou seja, o particular que oferece a vantagem indevida comete corrupção ativa
- O funcionário público **ACEITA a PROMESSA** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) de uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, também haverá a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA, ou seja, o particular que promete a vantagem indevida comete corrupção ativa.

c) Caso em que haverá CORRUPÇÃO ATIVA sem a correspondente corrupção passiva.

- Se o particular OFERECER ou PROMETER (CORRUPÇÃO ATIVA) e o funcionário público NÃO receber a oferta ou aceitar a promessa, não haverá a correspondente corrupção passiva.

Assim, há possibilidade de ocorrer corrupção ativa sem a respectiva corrupção passiva. Da mesma forma, para a configuração do crime de corrupção passiva (art. 317, CP) é prescindível (dispensável, desnecessária) a ocorrência concomitante da corrupção ativa (art. 333, CP).

**4ª QUESTÃO: Como se consuma a corrupção ativa? O funcionário público precisa receber ou aceitar a vantagem?**

O crime se caracteriza (**CONSUMA**) com o **simples oferecimento da vantagem indevida, independentemente, de aceitação ou recebimento**. Em outras palavras, mesmo se o funcionário público não aceitar a proposta, o crime de corrupção ativa está CARACTERIZADO (consumado).

Veja didático julgamento do STF:

*"(...) o crime de corrupção ativa (CP, art. 333) é crime formal ou de mera conduta, consumando-se quando o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida chega ao conhecimento do funcionário, independentemente da aquiescência. Em outras palavras, trata-se de crime que se consuma ainda que a oferta seja recusada pelo funcionário." (HC 105.478, voto do rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 1º-3-2011, Segunda Turma, DJE de 23-3-2011.)*

Para ocorrer o crime de corrupção ativa, o ato a ser praticado pelo funcionário público não precisa ser “ilegal”, não precisa “violiar dever funcional”.

Em outras palavras, mesmo se o ato estiver em conformidade com a legislação, **apenas o fato de oferecer uma vantagem indevida ao funcionário já caracteriza o crime de corrupção ativa.**

Entretanto, se o ato violar dever funcional do funcionário, a “coisa” vai se complicar um pouquinho mais, o corruptor ativo terá sua pena aumentada de um terço:

*Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:*

*Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.*

*Parágrafo único - **A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.***

Acredito que agora você estará melhor preparado para responder questões de CORRUPÇÃO ATIVA.

## Resumo

### CORRUPÇÃO ATIVA

*Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:*

*Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.*

*Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.*

A CORRUPÇÃO **ATIVA** é o crime praticado por **PARTICULAR** que OFERECE ou PROMETE vantagem indevida a funcionário público para o funcionário público **PRATICAR, OMITIR OU RETARDAR ATO DE OFÍCIO**

**1ª QUESTÃO. E se o oferecimento da vantagem for dirigido genericamente a todos servidores?**

Não se configura o crime de CORRUPÇÃO ATIVA. Assim, se a oferta for genérica, dirigida a todos, não haverá crime.

**2ª QUESTÃO: Qual a principal diferença entre corrupção passiva e corrupção ativa?**

CORRUPÇÃO PASSIVA: É UM CRIME PRÓPRIO (PRATICADO) DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

CORRUPÇÃO ATIVA: É UM CRIME PRATICADO POR PARTICULAR.

**3ª QUESTÃO: Há possibilidade de ocorrer corrupção ativa sem a respectiva corrupção passiva; e corrupção passiva sem corrupção ativa?**

a) Caso em que haverá CORRUPÇÃO PASSIVA sem a correspondente corrupção ativa.

- CORRUPÇÃO PASSIVA: O funcionário público **SOLICITA** (pede – a INICIATIVA é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, o particular que “paga” a vantagem SOLICITADA não comete CORRUPÇÃO ATIVA, visto que o particular não OFERECEU ou PROMOTEU vantagem indevida.

b) Casos em que haverá CORRUPÇÃO PASSIVA com a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA

- CORRUPÇÃO PASSIVA: O funcionário público **RECEBE** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, haverá a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA, ou seja, o particular que oferece a vantagem indevida comete corrupção ativa
- O funcionário público **ACEITA a PROMESSA** de alguém (a INICIATIVA **não** é do funcionário) de uma vantagem INDEVIDA, em razão da função. Nesse caso, também haverá a correspondente CORRUPÇÃO ATIVA, ou seja, o particular que promete a vantagem indevida comete corrupção ativa.

c) Caso em que haverá CORRUPÇÃO ATIVA sem a correspondente corrupção passiva.

- Se o particular OFERECER ou PROMETER (CORRUPÇÃO ATIVA) e o funcionário público NÃO receber a oferta ou aceitar a promessa, não haverá a correspondente corrupção passiva.

**4ª QUESTÃO: Como se consuma a corrupção ativa? O funcionário público precisa receber ou aceitar a vantagem?**

O crime se caracteriza (**CONSUMA**) **com o simples oferecimento da vantagem indevida, independentemente, de aceitação ou recebimento.**

Para ocorrer o crime de corrupção ativa, o ato a ser praticado pelo funcionário público não precisa ser “ilegal”, não precisa “violar dever funcional”. Agora se o ato violar dever funcional do funcionário, o corruptor ativo terá sua pena aumentada de um terço.

---

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---